

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4619/2539

นาย บัว มี สุข
กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 มาตรา 55, มาตรา 85

ขณะที่โจทก์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนของโจทก์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 แต่ต่อมาที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนถูกแบ่งแยกออกไปมิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินต่อไปจึงมีสภาพขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 55ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขสภาพเช่นว่านั้น เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำเลยซึ่งเป็นผู้อนุญาต ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์แก้ไขให้ถูกต้องแล้วแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม และทำให้เป็นที่เดือดร้อนแก่นักเรียนและครูผู้สอน กรณีต้องด้วยมาตรา 85(3) ที่ให้อำนาจจำเลยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนเอกชนใช้ชื่อว่า โรงเรียนสุขเนตร ตั้งอยู่เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บนที่ดิน โฉนดเลขที่ 7640 ตำบลมีนบุรี (บางชัน) อำเภอมีนบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นกระทรวงในรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดูแลบังคับบัญชาหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาเอกชนและเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตให้ จัดตั้งโรงเรียนได้ จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และได้ปฏิบัติราชการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้มีคำสั่งให้ โรงเรียนสุขเนตรของโจทก์หยุดทำการสอนชั่วคราว อ้างว่ามีที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ข้อ 6 คือมีเนื้อที่ไม่ถึง 2 ไร่ และหากจะ พิจารณาสถานที่ตั้งโรงเรียนของโจทก์มีเนื้อที่ดินไม่ถึง 2 ไร่ ซึ่งไม่อาจจัดตั้งโรงเรียน ระดับประถมศึกษาได้ แต่โรงเรียนของโจทก์เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลซึ่งโจทก์มี สิทธิจัดตั้งและเปิดทำการสอนระดับอนุบาลต่อไปได้ ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องขอให้ศาล แยกเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งได้ขอ ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้โรงเรียนของโจทก์ดำเนินการ เปิดสอนต่อไปศาลแพ่งได้มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ต่อมา ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาและขอ คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อน พินิจพิเคราะห์ได้ให้โรงเรียนของโจทก์เปิดทำการสอนต่อไปจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำ พินิจพิเคราะห์ แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กลับใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกลับแก้โจทก์ โดยเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2535 ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนของโจทก์เพื่อบังคับ ให้โรงเรียนของโจทก์ต้องปิดทำการสอนและให้ล้มเลิกกิจการไปซึ่งเป็นการจงใจขัด

คำสั่งศาลอุทธรณ์ ทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ส่งคำสั่งดังกล่าวไปลงโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ด้วย ต่อมา มีผู้ปกครองบางรายได้ ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ จำเลยทั้งสามว่า โรงเรียนของโจทก์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ไม่มีสิทธิดำเนินการ เปิดทำการสอนอีกต่อไป เพราะเป็นโรงเรียนเถื่อนซึ่งความจริงแล้ว ใบอนุญาตเลขที่ 125/2506 ของโจทก์ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี 2509 และได้รับใบอนุญาต ฉบับใหม่แทนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จึงใจทำให้โจทก์และโรงเรียนของโจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผลกระทบต่อโจทก์โดยทำลายชื่อเสียงของโจทก์ทำลายขวัญนักเรียนผู้ปกครองนักเรียน และครู ทั้งผู้ปกครองนักเรียนประมาณ 10 ราย ได้ย้ายบุตรไปเรียนที่โรงเรียนอื่นและ ทำให้เด็กนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนของโจทก์ลดน้อยลงไปประมาณ 100 คน เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นเหตุให้โจทก์ต้อง ขาดรายได้จึงขอเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นเงิน 500,000 บาท และโจทก์ต้อง ขาดรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและรายได้จากเงินอุดหนุนโดยโจทก์ ต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนปีละ 356,400 บาท เงิน อุดหนุนปีละ 179,000 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้นที่โจทก์ต้องสูญเสียไปปีละ 535,400 บาท โจทก์ขอคิดเป็นเวลา 2 ปีเป็นเงิน 1,070,800 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,570,800 บาท แต่ขอคิดค่าเสียหายเพียง 1,500,000 บาทขอให้พิพากษาคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนสุขเนตรเป็นคำสั่งที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยทั้งสามลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ชี้แจงหรือแก้ข่าวโรงเรียนสุขเนตรของโจทก์ว่ายังมี

สิทธิดำเนินการเปิดทำการสอนต่อไปได้โดยให้ลงพิมพ์โฆษณาติดต่อกันเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 วัน

จำเลยทั้งสามให้การว่า กรณีสืบเนื่องมาจากโรงเรียนของโจทก์ที่ได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งไปแล้วมีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของ โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 คือมีจำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนน้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ นอกจากนั้นสภาพโรงเรียนของโจทก์ขัดต่อสุขลักษณะอันอาจจะเป็น อันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน จำเลยที่ 2 จึงได้สั่งการให้โจทก์ดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวภายในกำหนดแต่โจทก์ไม่อาจแก้ไขได้ทั้งสนามของโรงเรียนของ โจทก์ก็ถูกปิดกั้น น้ำประปาและไฟฟ้าไม่มี โรงเรียนของโจทก์จึงขาดหลักเกณฑ์ตาม ที่กฎหมายกำหนด จำเลยที่ 2 จึงได้มีคำสั่งให้โรงเรียนหยุดทำการสอนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป โรงเรียนของโจทก์ไม่ได้รับประโยชน์จาก บทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 ข้อ 16 เพราะเนื้อที่ตั้งโรงเรียนลดน้อยลงหลังจากที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้ บังคับแล้ว เมื่อโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีต่อศาลแพ่งให้เพิกถอนคำสั่งหยุด ทำการสอนชั่วคราวศาลแพ่งได้มีคำวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มีอำนาจออกคำสั่งได้ พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 จำเลยที่ 3 ในฐานะรักษา ราชการแทนจำเลยที่ 2 ได้ออกคำสั่งถอนใบอนุญาตโรงเรียนสุขเนตรของโจทก์ แต่ เนื่องจากจำเลยที่ 2 สั่งยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสุขเนตรเลขที่ 125/2506 ที่ โจทก์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไปก่อนแล้วเป็นเลขที่ 45/2509 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม

2509 จำเลยที่ 3 จึงได้แจ้งเปลี่ยนแปลงการเพิกถอนใบอนุญาตที่ถูกต้องไปอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7 (ที่ถูกต้องเป็นหมายเลข 6) เกี่ยวกับโรงเรียนสุขเนตร ระดับประถมศึกษา คงให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสุขเนตร ระดับอนุบาล ให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสุขเนตรเมื่อปี 2506 ได้มีการปลูกสร้างอาคารเรียนลงบนที่ดินของนายแฆ มีสุขบิดาของโจทก์ซึ่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ 32 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7640 ในปี 2509 โจทก์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถานที่เดิม ต่อมา มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 7640 ออกเป็น 5 แปลง โจทก์เป็นเจ้าของเพียงแปลงเดียวเนื้อที่ 3 งาน 28 ตารางวา ส่วนอีก 4 แปลงเป็นของบุคคลอื่นและอาคารเรียนของโรงเรียนสุขเนตรทั้งหมดตั้งอยู่บนที่ดินของบุคคลอื่นที่ดินส่วนของโจทก์เป็นที่ตั้งของสนามโรงเรียนผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 4 แปลงนั้นไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอีกต่อไป ทั้งไม่ยินยอมให้โจทก์เช่าที่ดินดังกล่าวด้วยจำเลยที่ 2 ใน

ฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มิฉะนั้นจะมีคำสั่งให้หยุดทำการสอน แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามจำเลยที่ 2 จึงออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนสุขเนตรหยุดทำการสอนชั่วคราวแต่โจทก์ก็ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้องได้ จำเลยที่ 3 ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจึงได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของโจทก์ที่ให้ตั้งโรงเรียนสุขเนตรแต่การเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการไม่ชอบเฉพาะส่วนที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสุขเนตร ระดับอนุบาล ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่มีการอุทธรณ์โต้แย้ง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับระดับประถมศึกษาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าโรงเรียนของโจทก์เดิมมีเนื้อที่ดินเกิน 2 ไร่ต่อมาภายหลังที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 ประกาศใช้บังคับ ในระเบียบดังกล่าวมีบทเฉพาะกาล ระบุว่าโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ แม้ที่ดินของโรงเรียนมีเนื้อที่น้อยกว่า 2 ไร่ ก็ให้ใช้ต่อไปได้ ดังนั้นแม้ที่ดินของโจทก์อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนสุขเนตรจะมีเนื้อที่น้อยกว่า 2 ไร่ โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากบทเฉพาะกาลดังกล่าว และโรงเรียนของโจทก์ควรจะได้รับยกเว้นให้ดำเนินกิจการต่อไปได้เห็นว่า ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ข้อ 6 กำหนดว่าที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือเป็นที่เช่าที่มีลักษณะดังนี้ คือถ้าเป็นที่ดินของเอกชนต้องมีสัญญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาเช่าเหลืออยู่นับแต่วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสิบปี และได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า

ด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 ข้อ 5(1) ระบุว่าที่ดินของโรงเรียนต้องเป็นผืนเดียวติดต่อกัน มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ และมี
บทเฉพาะกาล ข้อ 16 ระบุว่าโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ เกี่ยวกับสถานที่และอาคาร ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 5(1) ถ้าโรงเรียนใดได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วให้ใช้ต่อไปได้ แต่ถ้าจะขอจัดตั้งใหม่หรือขอเปลี่ยนแปลงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เห็นได้ว่าแม้ขณะที่โจทก์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนของโจทก์จะมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวก็ตาม แต่ต่อมาปรากฏว่าที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายเจ้าของ มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และเจ้าของที่ดินที่อาคารของโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินต่อไป ทั้งไม่ยินยอมให้โจทก์เช่าที่ดินดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่โจทก์ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมิใช่เจ้าของที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน ทั้งโจทก์ก็มิได้มีสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินยอมขัดต่อกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ข้อ 6 ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 55 บัญญัติว่า ในกรณีที่สถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18 ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขสภาพเช่นว่านั้นเมื่อจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ดำเนินการให้ถูกต้องแล้วแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม จึงได้มีการออกคำสั่งให้หยุดทำการสอนชั่วคราวและเพิกถอนใบอนุญาตในเวลาต่อมา ฉะนั้นไม่ว่าโจทก์จะได้รับประโยชน์จากบทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวหรือไม่ ก็ไม่ทำให้กรณีของโจทก์ถูกต้องตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525แต่อย่างใด กรณีต้องด้วย
มาตรา 85(3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่บัญญัติให้ผู้อนุญาต
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามมาตรา 18 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และทำให้เกิดผลเสียหาย กล่าวคือ เมื่อเจ้าของที่ดินที่
อาคารเรียนตั้งอยู่ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินต่อไป การเปิดการเรียนการสอนในอาคารดัง
กล่าวย่อมไม่อาจกระทำได้อีกต่อไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เด็กนักเรียนและครูผู้
สอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับระดับประถมศึกษาจึงชอบด้วย
กฎหมาย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ